N° 001/FPC/DG/SJC/2026

A Madame le Directeur Général
Du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Concerne : Transmission du rapport annuel
Exercice 2025.

Madame le Directeur Général,

Nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe de la présente le rapport annuel d'activités exercice 2025 du Service Juridique et Contentieux et vous en souhaite bonne réception.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre considération distinguée.

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 13 MARS 2026
Enregistré N° 540/03
Réceptionné par BOLANGA
Signature

KAKULE SYALWABO James

Chef de Service Juridique et Contentieux

RAPPORT ANNUEL 2025 DU SERVICE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX

Introduction

Le service juridique et contentieux est un service rattaché à la Direction Générale du Fonds de Promotion Culturelle. Il est chargé de donner des avis sur les questions juridiques et examiner les contentieux conformément aux textes légaux et réglementaires régissant le Fonds de Promotion Culturelle.

I. De l'organisation administrative

1. De la structure organique

Le service Juridique et contentieux est l'un de service rattaché à la Directions Générale.

2. Du personnel

Le service juridique et contentieux est animé par un chef de service principal et un agent de collaboration étant donné que l'un de ses agents a été affecté à la Direction D'Etude, Planification et Formation lors de la dernière mise en place.

L'année 2025 deux autres agents avaient étés affectés à la Direction de la Mobilisation de la Redevance dans le cadre d'un appui de la mobilisation dans le domaine de l'architecture tel que voulut par la direction

II. ACTIVITES REALISEES

1. Activités administratives

Au cours de l'année 2025, le service a reçu plusieures correspondances auxquelles, il a émis des avis et considérations conformément aux textes légaux et réglementaires en la matière. Il a eu a participé aux différentes commissions auxquelles il a été convié.

Aussi la rédaction des contrats de financement conclut avec les différents requérants bénéficiaires de l'accompagnement financier du FPC dans le cadre de la mission lui assignée par l'Etat congolais, celle de promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité.

2. Activités Juridiques

Le service a eu à apporter un appui juridique a la Direction de de la Mobilisation de la Redevance pour certains dossiers spécifiques quant à l'interprétation des textes relatifs au paiement de la redevance ad valorem due au FPC.

3. Activités judiciaires

Le service a eu a assisté à certaines audiences et assuré le suivi des affaires qui opposent le FPC aux sociétés ci-après :

- **FPC/BIAC** : en phase d'exécution à l'amiable conformément a l'accord transactionnel signé entre le FPC et la BIAC en liquidation représentée par son liquidateur en date du 30/09/2025 ;
- **Affaire FPC/LA SOCIETE MIDEMA** : déjà plaidé depuis 2023 et en attente de jugement au tribunal de commerce de Kinshasa Gombe ;
- **Affaire FPC/SOCETE AIRTEL** : En cours de traitement à l'amiable pour le paiement du solde de la créance exécutée en moitié en 2022.
- **Affaire FPC/RTNC**: Arrangement à l'amiable en attente de paiement de solde ;
- **Affaire MPIA BONKOLA/FPC** : devant la cour de cassation, requête signifiée a l'intéressé le 2/02/2026.

- **Affaire OMARI SHARADI/FPC :** Devant la division urbaine du travail de Kinshasa en attente de la signature du procès-verbal de conciliation ou non conciliation ;
- **Affaire Clément MANGOLE :** Devant l'inspection Générale du Travail en attente de la signature du procès-verbal de conciliation ou non conciliation ;
- **Affaire BANGASABAYE DADDY :** Devant l'inspection Général du Travail en attente de la signature du procès-verbal de conciliation ou non conciliation

III. DIFFICULTES ET SUGGSESTIONS

Les difficultés rencontrées durant l'année 2025 sont des plusieurs natures parmi lesquelles nous pouvons citer :

1. Des tables confortables
2. Des chaises ;
3. D'armoire pour garder les documents.
4. D'une petite bibliothèque ;
5. Un petit budget pour les recherches ;

   Concernant les suggestions nous réitérons notre demande d'une formation des tous les personnels du service juridique et contentieux en droit OHADA .aussi le remplacement de l'agent récemment affecté à la Direction D'Etudes Planification et Formation

Fait à Kinshasa, le 13/03/2025

KAKULE SYALWABO James

Chef de Service Juridique et Contentieux